# 26年税务师《税法Ⅱ》三色笔记

黄色：易错易混　　红色：理解攻坚　　蓝色：记忆巩固

## 第一章 企业所得税

### 【考点1】纳税义务人(★)

| | | |
|---|---|---|
| 纳税人 | 在中华人民共和国境内的企业和其他取得收入的组织<br>【注意】个人独资企业和合伙企业，投资人、合伙人缴纳个人所得税 | |
| 分类 | 居民企业 | （1）依法在中国境内成立<br>（2）依照外国法律成立但实际管理机构在中国境内的企业 |
| | 非居民企业 | （1）依照外国法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所<br>（2）在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业 |

### 【考点2】征税对象(★)

| | | |
|---|---|---|
| 区分 | 居民企业 | 境内、境外所得 |
| | 非居民企业 | （1）境内所得<br>（2）在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得 |
| 来源地 | （1）销售货物所得，按照交易活动发生地确定<br>（2）提供劳务所得，按照劳务发生地确定<br>（3）转让财产所得<br>①不动产转让所得按照不动产所在地确定<br>②动产转让所得按照转让动产的企业或者机构、场所所在地确定<br>③权益性投资资产转让所得，按照被投资企业所在地确定<br>（4）股息、红利等权益性投资所得，按照分配所得的企业所在地确定<br>（5）利息所得、租金所得、特许权使用费所得，按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定或者按照负担、支付所得的个人的住所地确定 | |

## 【考点3】税率(★★)

| 种类 | 税率 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 基本税率 | 25% | （1）居民企业<br>（2）在中国境内设有机构、场所且所得与机构、场所有关联的非居民企业 |
| 优惠税率 | 20% | 符合条件的小型微利企业 |
| | 15% | 国家重点扶持的高新技术企业；技术先进型服务企业；符合条件的从事污染防治的第三方企业等 |
| 扣缴义务人代扣代缴 | 10% | （1）在中国境内未设立机构、场所的非居民企业<br>（2）虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所无实际联系的非居民企业 |

## 【考点4】应纳税所得额的计算(★★★)

1. 直接法：

应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除 - 以前年度亏损

2. 间接法：

应纳税所得额 = 会计利润 + 纳税调整增加额 - 纳税调整减少额

## 【考点5】一般收入的确认(★★★)

| | | |
| --- | --- | --- |
| 销售货物收入 | 销售商品、产品、原材料、包装物、低值易耗品以及其他存货取得的收入 | |
| 提供劳务收入 | 企业从事建筑安装、修理修配、交通运输、仓储租赁、金融保险、邮电通信、咨询经纪、文化体育、科学研究、技术服务、教育培训、餐饮住宿、中介代理、卫生保健、社区服务、旅游、娱乐、加工以及其他劳务服务活动取得的收入 | |
| 转让财产收入 | 企业转让固定资产、生物资产、无形资产、股权、债权等财产取得的收入 | |
| | 转让股权收入 | （1）应于转让协议生效且完成股权变更手续时，确认收入实现<br>（2）股权转让所得 = 转让股权收入 - 为取得该股权所发生的成本<br>（3）计算时不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配金额 |

| | |
|---|---|
| 股息、红利等权益性投资收益 | 企业因权益性投资从被投资方取得的收入<br>（1）除另有规定外，应以被投资企业股东会或股东大会作出利润分配或转股决定的日期，确认收入的实现<br>（2）被投资企业将股权（票）溢价所形成的资本公积转为股本的，不作为投资方企业的股息、红利收入，投资方企业也不得增加该项长期投资的计税基础<br>（3）被清算企业的股东分得的剩余资产的金额，其中相当于被清算企业累计未分配利润和累计盈余公积中按该股东所占股份比例计算的部分，应确认为股息所得；剩余资产减除股息所得后的余额，超过或低于股东投资成本的部分，应确认为股东的投资转让所得或损失 |
| 利息收入 | （1）企业将资金提供他人使用但不构成权益性投资，或者因他人占用本企业资金取得的收入，包括存款利息、贷款利息、债券利息、欠款利息等收入<br>（2）按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现 |
| 租金收入 | （1）企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的收入<br>（2）按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现<br>（3）如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，出租人可对上述已确认的收入，在租赁期内，分期均匀计入相关年度收入 |
| 特许权使用费收入 | （1）企业提供专利权、非专利技术、商标权、著作权以及其他特许权的使用权取得的收入<br>（2）按照合同约定的特许权使用人应付特许权使用费的日期确认。 |
| 接受捐赠收入 | （1）指企业接受的来自其他企业、组织或者个人无偿给予的货币性资产、非货币性资产<br>（2）按照实际收到捐赠资产的日期确认收入的实现 |
| 其他收入 | 企业取得的除以上收入外的其他收入，包括企业资产溢余收入、逾期未退包装物押金收入、确实无法偿付的应付款项、已作坏账损失处理后又收回的应收款项、债务重组收入、补贴收入、违约金收入、汇兑收益等 |

## ▶ 【考点6】处置资产收入的确认(★)

| | |
|---|---|
| 内部处置 | 不确认收入<br>（1）将资产用于生产、制造、加工另一产品<br>（2）改变资产形状、结构或性能<br>（3）改变资产用途（如，自建商品房转为自用或经营）<br>（4）将资产在总机构及其分支机构之间转移（限于境内） |

| | |
|---|---|
| 外部处置 | 按视同销售确认收入<br>（1）用于市场推广或销售<br>（2）用于交际应酬<br>（3）用于职工奖励或福利<br>（4）用于股息分配<br>（5）用于对外捐赠 |

## 【考点7】不征税收入(★★)

1. 财政拨款

2. 依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金

3. 企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金

4. 社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益

5. 对在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的境外机构投资者（包括境外经纪机构），从事中国境内原油期货交易取得的所得（不含实物交割所得）

6. 对境外经纪机构在境外为境外投资者提供中国境内原油期货经纪业务取得的佣金所得

## 【考点8】免税收入(★★)

1. 国债利息收入

2. 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益

3. 在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益

【注意】上述免税的投资收益都不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足 12 个月取得的投资收益

4. 符合条件的非营利组织的收入，不包括非营利组织从事营利性活动取得的收入，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外

5. 地方政府债券利息所得

6. 对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入

【注意】上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

7. 中国清洁发展机制基金取得的清洁发展机制 (CDM) 项目温室气体减排量转让收入上缴国家的部分；国际金融组织赠款收入；基金资金的存款利息收入、购买国债的利息收入；国内外机构、组织和个人的捐赠收入

8. 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税

9. 对非营利性科学技术研究开发机构、高等学校接收企业、个人和其他组织机构基础研究资金收入

## 【考点9】企业接收政府和股东划入资产的所得税处理(★)

| 分类 | 政府划入资产 | 股东划入资产 |
| --- | --- | --- |
| 接收政府投资资产 | 不属于收入范畴，按国家资本金处理。资产计税基础按实际接收价确定 | 作为资本金（包括资本公积）处理：属于正常接收投资行为，不能作为收入进行所得税处理；按公允价值确定计税基础 |
| 接收政府指定用途资产 | 财政性资金性质的，作为不征税收入 | —— |
| 接收政府无偿划入资产 | 并入当期应税收入。如果政府没有确定接收价值的，应按资产的公允价值确定应税收入 | 作为收入处理的，属于接受捐赠行为，按公允价值计入收入总额计算缴纳企业所得税，按公允价值确定计税基础 |

## 【考点10】可转换债券转换为股权投资的税务处理(★)

| | | |
| --- | --- | --- |
| 购买企业 | 转股前 | 在其持有期间按照约定利率取得的利息收入，应当依法申报缴纳企业所得税 |
| | 转股后 | 将应收未收利息一并转为股票的，该应收未收利息即使会计上未确认收入，税收上也应当作为当期利息收入申报纳税；转换后以该债券购买价、应收未收利息和支付的相关税费为该股票投资成本 |
| 发行企业 | 转股前 | 发生的可转换债券的利息，按照规定在税前扣除 |
| | 转股后 | 发行方企业按照约定将购买方持有的可转换债券和应付未付利息一并转为股票的，其应付未付利息视同已支付，按照规定在税前扣除 |

## 【考点11】扣除项目及其标准(★)

一、工资、薪金支出：企业发生的合理的工资薪金支出准予据实扣除

1. 工资、薪金，是指企业每一纳税年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金或者非现金形式的劳动报酬，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、

加班工资，以及与任职或者受雇有关的其他支出。

2. 属于国有性质的企业，其工资、薪金， 不得超过政府有关部门给予的限定数额；超过部分，不得计入企业工资、薪金总额，也不得在计算企业应纳税所得额时扣除。

3. 企业因雇佣季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员及接受外部劳务派遣用工，也属于企业任职或者受雇员工范畴。注意区分工资薪金与福利费：属于工资薪金支出，准予计入企业工资薪金总额的基数，作为计算其他各项相关费用扣除的依据。

4. 接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用。

5. 对股权激励计划有关所得税处理

（1）对股权激励计划实行后立即可以行权：差价确定为当年上市公司工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。

工资薪金支出 =（实际行权时该股票的公允价格 - 激励对象实际行权支付价格）× 数量

（2）对股权激励计划实行后，需待一定服务年限或者达到规定业绩条件（等待期）方可行权：上市公司等待期内会计上计算确认的相关成本费用，不得在对应年度计算缴纳企业所得税时扣除。

（3）在股权激励计划可行权后， 企业方可计算确定作为当年企业工资薪金支出，依照税法规定进行税前扣除。

工资薪金支出 =（实际行权时该股票的公允价格 - 当年激励对象实际行权支付价格）× 数量

二、职工福利费、工会经费、职工教育经费

按规定标准与实际数较小者扣除。标准为：

1. 企业实际发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额 14% 的部分准予扣除。

2. 企业拨缴的工会经费，不超过工资薪金总额 2% 的部分准予扣除。

3. 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出， 不超过工资薪金总额 8% 的部分准予扣除，超过部分准予结转以后纳税年度扣除

三、社会保险费

1. 按照政府规定的范围和标准缴纳的“五险一金”，即基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除。

2. 企业为投资者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费，在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内（工资总额的 5%），准予扣除。

3. 企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和符合国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的商业保险费准予扣除。企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出，准予企业在计算应纳税所得额时扣除。除企业依照国家有关规定为特殊工种职工支付的人身安全保险费和国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的其他商业保险费外，企业为投资者或职工支付的商业保险费，不得扣除。

4. 按照规定缴纳的财产保险准予扣除

四、利息费用

| | 向企业借款 | 向自然人借款 |
|---|---|---|
| 金融企业 | 据实扣除 | ------ |
| 非金融非关联方 | 利率 | 利率 |
| 关联方 | 利率 + 本金 | 利率 + 本金 |

【注意】

（1）利率不能高于金融企业同期同类贷款利率

（2）债权性投资与权益性投资的比例：金融企业（5：1），其他企业（2：1）

五、借款费用

1. 企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。

2. 企业为购置、建造固定资产、无形资产和经过 12 个月以上的建造才能达到预定可销售状态的存货发生借款的，在有关资产购置、建造期间发生的合理的借款费用，应予以资本化，作为资本性支出计入有关资产的成本；有关资产交付使用后发生的借款利息，可在发生当期扣除。

3. 通过发行债券、取得贷款等方式融资发生的合理费用支出，符合资本化条件的计入相关资产成本，不符合资本化条件的作为财务费用，准予在企业所得税前据实扣除。

六、业务招待费

1. 税法税前限额扣除——扣除 2 个扣除标准中的较小者：实际发生额 ×60%& 销售收入 ×5‰

2. 计算限额的依据

销售货物收入、劳务收入、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、视同销售收入等；但不得扣除现金折扣。即：会计“主营业务收入” + “其他业务收入” + 会计不做收入的税法视同销售收入（捐物）。

3. 超过部分不得结转以后年度扣除。

4. 企业在筹建期间，发生的与筹办活动有关的业务招待费支出，可按实际发生额的 60% 计入企业筹办费，并按有关规定在税前扣除。

七、广告费和业务宣传费（计算限额依据同业务招待费）

| | |
|---|---|
| 15% | 企业每一纳税年度发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出合并计算，不超过当年销售（营业）收入 15% 的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除 |
| 30% | 化妆品制造与销售、医药制造、饮料制造（不含酒类制造）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入 30% 的部分，准予扣除；超过部分，准予结转以后纳税年度扣除 |
| 0% | 烟草企业的烟草广告费和业务宣传费支出，一律不得在计算应纳税所得额时扣除 |
| 据实扣除 | 筹建期间发生的广告费和业务宣传费按实际发生额计入企业筹办费 |

八、环境保护专项资金

企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除；上述专项资金提取后改变用途的，不得扣除。

九、租赁费：从承租方角度

| 方式 | 租赁费 | 租入固定资产折旧费 |
| --- | --- | --- |
| 经营租赁 | 按照租赁期限均匀扣除 | 不得计提折旧，不扣折旧费 |
| 融资租赁 | 不得扣除 | 计提折旧，扣折旧费 |

十、劳动保护费

1. 企业发生的合理的劳动保护支出，准予扣除。

2. 根据其工作性质和特点，由企业统一制作并要求员工工作时统一着装所发生的工作服饰费用，准予税前扣除。

十一、公益性捐赠支出

1. 用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠（间接捐赠）。

2. 企业当年发生以及以前年度结转的公益性捐赠，在年度利润（会计利润）总额 12% 以内的部分，准予在当年计算应纳税所得额时扣除。超过部分，准予结转以后 3 年内在计算应纳税所得额时扣除。

十二、总机构分摊的费用

非居民企业在中国境内设立的机构、场所， 就其中国境外总机构发生的与该机构、

十三、准予扣除的其他项目

如会员费、合理的会议费、差旅费、违约金、诉讼费用等。

## ▶ 【考点12】不得扣除的项目(★★)

1. 向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项。
2. 企业所得税税款
3. 税收滞纳金
4. 罚金、罚款和被没收财物的损失
5. 超过规定标准的捐赠支出
6. 与生产经营活动无关的各种非广告性赞助支出
7. 未经核定的准备金支出
8. 企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费， 以及非银行企业内营业机构之间支付的利息，不得扣除
9. 与取得收入无关的其他支出

## ▶ 【考点13】固定资产的税务处理(★★)

一、固定资产的计税基础

| 项目 | 固定资产计税基础 |
| --- | --- |
| 外购 | 买价＋税费＋达到预定用途发生的其他支出 |
| 自行建造 | 竣工结算前支出（自行开发无形资产：开发过程中资产符合资本化条件后至达到预定用途前支出） |
| 融资租入 | （1）约定付款总额：约定付款总额＋相关费用<br>（2）未约定付款总额：资产公允价值＋签订合同发生的相关费用 |
| 盘盈 | 同类固定资产的重置完全价值 |
| 捐赠、投资、非货币性资产交换、债务重组方式取得 | 公允价＋税费 |
| 改建的固定资产 | 除已足额提取折旧的固定资产和租入的固定资产以外的其他固定资产，以改建过程中发生的改建支出增加计税基础 |

二、下列固定资产不得计算折旧扣除：

1. 房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；
2. 以经营租赁方式租入的固定资产；
3. 以融资租赁方式租出的固定资产；
4. 已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；
5. 与经营活动无关的固定资产；
6. 单独估价作为固定资产入账的土地；

三、固定资产折旧的计提方法

1. 新增固定资产，投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止月份的次月起停止计算折旧。

2. 预计净残值一经确定，不得变更。

3. 直线法计算折旧，准予扣除。

四、固定资产折旧的计提年限

除另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

1. 房屋、建筑物，为 20 年；
2. 飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为 10 年；
3. 与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为 5 年；
4. 飞机、火车、轮船以外的运输工具，为 4 年；
5. 电子设备，为 3 年。

五、房屋、建筑物未提足折旧前进行改扩建的税务处理：

1. 属于推倒重置：净值并入重置后的固定资产计税成本；

2. 属于提升功能、增加面积： 改扩建支出并入该固定资产计税基础，按尚可使用的年限与税法规定的最低年限孰低原则选择年限计提折旧。

3. 已提足折旧的按照长期待摊费用摊销。

六、文物、艺术品资产的税务处理

企业购买的文物、艺术品用于收藏、展示、保值增值的，作为投资资产进行税务处理。文物、艺术品资产在持有期间，计提的折旧、摊销费用，不得税前扣除。

## ▶ 【考点14】存货的税务处理(★)

一、存货按照以下方法确定成本：

1. 支付现金方式取得：购买价款＋相关税费

2. 支付现金以外的方式取得：公允价值＋相关税费

3. 生产性生物资产收获的农产品：产出或者采收过程中发生的材料费、人工费和分摊的间接费用等必要支出

二、成本核算方法

企业使用或者销售的存货的成本计算方法，可以在先进先出法、加权平均法、个别计价法中选用一种。计价方法一经选用，不得随意变更。

## ▶ 【考点15】资产损失扣除政策(★★)

一、现金损失

企业清查出的现金短缺减除责任人赔偿后的余额，作为现金损失在计算应纳税所得额时扣除。

二、存款损失

企业将货币性资金存入法定具有吸收存款职能的机构，因该机构依法破产、清算，或者政府责令停业、关闭等原因， 确实不能收回的部分，作为存款损失在计算应纳税所得额时扣除。

三、应收及预付账款损失

企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项，可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除：

1. 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销， 或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的；

2. 债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的；

3. 债务人逾期3 年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的；

4. 与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的；

5. 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的；

6. 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

四、贷款类债权损失

企业经采取所有可能的措施和实施必要的程序之后，符合下列条件之一的贷款类债权，可以作为贷款损失在计算应纳税所得额时扣除：

1. 借款人和担保人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，并终止法人资格，或者已完全停止经营活动，被依法注销、吊销营业执照，对借款人和担保人进行追偿后，未能收回的债权；

2. 借款人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，依法对其财产或者遗产进行清偿，并对担保人进行追偿后，未能收回的债权；

3. 借款人遭受重大自然灾害或者意外事故，损失巨大且不能获得保险补偿，或者以保险赔偿后，确实无力偿还部分或者全部债务，对借款人财产进行清偿和对担保人进行追偿后，未能收回的债权；

4. 借款人触犯刑律，依法受到制裁，其财产不足归还所借债务，又无其他债务承担者，经追偿后确实无法收回的债权；

5. 由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律，经法院对借款人和担保人强制执行，借款人和担保人均无财产可执行，法院裁定执行程序终结或终止（中止）后，仍无法收回的债权；

6. 由于借款人和担保人不能偿还到期债务，企业诉诸法律后，经法院调解或经债权人会议通过，与借款人和担保人达成和解协议或重整协议，在借款人和担保人履行完还款义务后，无法追偿的剩余债权；

7. 由于上述（一）至（六）项原因借款人不能偿还到期债务，企业依法取得抵债资产，抵债金额小于贷款本息的差额，经追偿后仍无法收回的债权；

8. 开立信用证、办理承兑汇票、开具保函等发生垫款时，凡开证申请人和保证人由于上述（一）至（七）项原因，无法偿还垫款，金融企业经追偿后仍无法收回的垫款；

9. 银行卡持卡人和担保人由于上述（一）至（七）项原因，未能还清透支款项，金融企业经追偿后仍无法收回的透支款项；

10. 助学贷款逾期后，在金融企业确定的有效追索期限内，依法处置助学贷款抵押物（质押物），并向担保人追索连带责任后，仍无法收回的贷款；

11. 经国务院专案批准核销的贷款类债权；

12. 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

五、股权投资损失

企业的股权投资符合下列条件之一的，减除可收回金额后确认的无法收回的股权投资，可以作为股权投资损失在计算应纳税所得额时扣除：

1. 被投资方依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2. 被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营 3 年以上，

且无重新恢复经营改组计划的；

3. 对被投资方不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过 10 年，且被投资单位因连续3 年经营亏损导致资不抵债的；

4. 被投资方财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过 3 年以上的；

5. 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

六、固定资产或者存货损失

1. 对企业盘亏的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货盘亏损失在计算应纳税所得额时扣除。

2. 对企业毁损、报废的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除残值、保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货毁损、报废损失在计算应纳税所得额时扣除。

3. 对企业被盗的固定资产或存货，以该固定资产的账面净值或存货的成本减除保险赔款和责任人赔偿后的余额，作为固定资产或存货被盗损失在计算应纳税所得额时扣除。

4. 企业因存货盘亏、毁损、报废、被盗等原因不得从增值税销项税额中抵扣的进项税额，可以与存货损失一起在计算应纳税所得额时扣除。

七、损失收回处理

企业在计算应纳税所得额时已经扣除的资产损失，在以后纳税年度全部或者部分收回时，其收回部分应当作为收入计入收回当期的应纳税所得额。

## 【考点16】企业重组(★★)

一、概念

企业重组是指企业在日常经营活动以外发生的法律结构或经济结构重大改变的交易，包括：企业法律形式改变、债务重组、股权收购、资产收购、合并、分立等。

二、一般性税务处理

| | | |
|---|---|---|
| 企业法律形式的改变 | 企业由法人转变为个人独资企业、合伙企业等非法人组织 | 视同清算、分配，股东重新投资成立新企业。全部资产及股东投资的计税基础均应以公允价值为基础确定 |
| | 登记注册地转移至境外 | |

| | | |
|---|---|---|
| 企业债务重组 | （1）以非货币资产清偿债务，应当分解为转让相关非货币性资产、按非货币性资产公允价值清偿债务两项业务，确认相关资产的所得或损失<br>（2）发生债权转股权的，应当分解为债务清偿和股权投资两项业务，确认有关债务清偿所得或损失<br>（3）债务人应当按照支付的债务清偿额低于债务计税基础的差额，确认债务重组所得；债权人应当按照收到的债务清偿额低于债权计税基础的差额，确认债务重组损失 | |
| 股权收购、资产收购、企业合并、分立 | 卖方<br>（被合并方、被分立方、被收购方、转让方） | 确认所得和损失 |
| | 买方<br>（合并方、分立方、收购方、受让方） | 公允价作为计税基础 |

三、企业重组的特殊性税务处理方法

| 重组方式 | 特殊性税务处理条件 | 特殊性税务处理 |
|---|---|---|
| 企业债务重组 | （1）债务重组确认的应纳税所得额占该企业当年应纳税所得额 50% 以上，可以在 5 个纳税年度的期间内，均匀计入各年度的应纳税所得额<br>（2）债权转股权业务对债务清偿和股权投资两项业务暂不确认有关债务清偿所得或损失，股权投资的计税基础以原债权的计税基础确定 | |
| 股权收购<br>资产收购 | （1）购买的股权（收购的资产）不低于被收购企业全部股权（转让企业全部资产）的 50%<br>（2）且股权支付金额不低于其交易支付总额的 85% | 对交易中一方取得股权支付：暂不确认有关资产的转让所得或损失；另一方按原计税基础确认新资产或负债的计税基础。对交易中非股权支付：确认所得或损失 |
| | | 非股权支付对应的资产转让所得或损失 =（被转让资产的公允价值 - 被转让资产的计税基础）×（非股权支付金额 ÷ 被转让资产的公允价值）<br>另一方按公允价值确认资产或负债的计税基础 |
| 合并 | （1）股权支付金额不低于其交易支付总额的 85%<br>（2）以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并 | 合并中的亏损弥补被合并企业合并前的亏损可由合并企业弥补<br>补亏限额 = 被合并企业净资产公允价值 × 截至合并业务发生当年年末国家发行的最长期限的国债利率 |
| 分立 | （1）被分立企业所有股东按原持股比例取得分立企业的股权<br>（2）且股权支付金额不低于其交易支付总额的 85% | 被分立企业未超过法定弥补期限的亏损额可按分立资产占全部资产的比例进行分配，由分立企业继续弥补 |

## ▶ 【考点17】房地产开发经营业务的所得税处理(★★)

一、收入的税务处理

（一）企业代有关部门、单位和企业收取的各种基金、费用和附加等

1. 凡纳入开发产品价内或由企业开具发票的，全部确认为销售收入

2. 未纳入开发产品价内并由企业之外的其他收取部门、单位开具发票的，可作为代收代缴款项进行管理

（二）收入实现确认的具体规定：

1. 一次性全额收款

实际收讫价款或取得索取价款凭据（权利）之日。

2. 分期收款

销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现。付款方提前付款的实际付款日确认收入的实现。

3. 银行按揭

销售合同或协议约定的价款确定收入额，其首付款应于实际收到日确认，余款在银行按揭贷款办理转账之日确认。

4. 委托方式：确认时间均为收到清单时，金额见下表：

| 委托方式 | 合同协议签订情况 | 收入金额的确认 |
| --- | --- | --- |
| 支付手续费 | | 销售合同或协议中约定的价款 |
| 视同买断 | 企业与购买方签订销售合同或协议 | 销售合同或协议中约定的价格和买断价格中的较高者 |
| | 企业、受托方、购买方三方共同签订 | |
| | 受托方与购买方签订 | 买断价格 |
| 基价（保底价）并实行超基价双方分成方式 | 企业与购买方签订销售合同或协议 | 销售合同或协议中约定的价格和基价中的较高者，企业按规定支付受托方的分成额，不得直接从销售收入中减除 |
| | 企业、受托方、购买方三方共同签订 | |
| | 受托方与购买方直接签订销售合同 | 基价加上按规定取得的分成额 |
| 包销方式 | 包销期内可根据包销合同的有关约定，参照上述 1 至 3 项规定确认收入的实现；包销期满后尚未出售的开发产品，企业应根据包销合同或协议约定的价款和付款方式确认收入的实现 | |

（三）视同销售

企业将开发产品用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为，应视同销售，于开发产品所有权或使用权转移，或于实际取得利益权利时确认收入（或利润）的实现。

确认收入（或利润）的方法和顺序为：

1. 按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定；

2. 由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定；

3. 按开发产品的成本利润率确定。开发产品成本利润率不得低于 15%，具体比例由主管税务机关确定。

（四）企业销售未完工开发产品

企业销售未完工开发产品取得的收入，应先按预计计税毛利率分季（或月）计算出预计毛利额，计入当期应纳税所得额。开发产品完工后，企业应及时结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额，同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额，计入当年度企业本项目与其他项目合并计算的应纳税所得额。

（五）企业销售未完工开发产品的计税毛利率：

1. 经济适用房、限价房和危改房，不得低于 3%。

2. 非经济适用房、限价房和危改房：开发项目位于省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府所在地城市城区和郊区的不得低于 15%；开发项目位于地级市城区及郊区的，不得低于 10%；开发项目位于其他地区的，不得低于 5%。

（六）开发产品在尚未完工前已出租的税务处理

企业新建的开发产品在尚未完工或办理房地产初始登记、取得产权证前，与承租人签订租赁预约协议的，自开发产品交付承租人使用之日起，出租方取得的预租价款按租金确认收入的实现。

二、计税成本的核算方法

（一）开发产品计税成本支出的内容

1. 土地征用费及拆迁补偿费。包括契税、耕地占用税、土地使用费、土地闲置费等。

2. 前期工程费。

3. 建筑安装工程费。

4. 基础设施建设费。

5. 公共配套设施费：指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施支出。

6. 开发间接费。

（二）成本计算方法

1. 企业开发、建造的开发产品应按制造成本法进行计量与核算。

2. 共同成本和不能分清负担对象的间接成本，应按受益的原则和配比的原则分配至各成本对象，具体分配方法可按以下规定选择其一：

（1）占地面积法：指按已动工开发成本对象占地面积占开发用地总面积的比例进行分配。

（2）建筑面积法：指按已动工开发成本对象建筑面积占开发用地总建筑面积的比例进行分配。

（3）直接成本法：指按期内某一成本对象的直接开发成本占期内全部成本对象直接开发成本的比例进行分配。

（4）预算造价法：指按期内某一成本对象预算造价占期内全部成本对象预算造价的比例进行分配。

3. 企业下列成本应按以下方法进行分配：

（1）土地成本，一般按占地面积法进行分配。如果确需结合其他方法进行分配的，应商税务机关同意。

土地开发同时联结房地产开发的，属于一次性取得土地分期开发房地产的情况，其土地开发成本经商税务机关同意后可先按土地整体预算成本进行分配，待土地整体开发完毕再行调整。

（2）单独作为过渡性成本对象核算的公共配套设施开发成本，应按建筑面积法进行分配。

（3）借款费用属于不同成本对象共同负担的，按直接成本法或按预算造价法进行分配。

（4）其他成本项目的分配法由企业自行确定。

## ▶ 【考点18】税收优惠政策(★★★)

一、免征与减征优惠

（一）从事农、林、牧、渔业项目的所得

1. 免税：

直接从事农、林、牧、渔业项目的所得

2. 减半征收企业所得税：

（1）花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；

（2）海水养殖、内陆养殖。

（二）3 免 3 减半

1. 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半。

2. 从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得， 自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起 3 免 3 减半。

（三）符合条件的技术转让所得

1. 居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分，免征企业所得税；超过 500 万元的部分，减半征收企业所得税

2. 技术转让所得 = 技术转让收入—无形资产摊销费用—相关税费—应分摊期间费用

（四）深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策

1. 对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

2. 对内地企业投资者通过深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，计入其收入总额，依法计征企业所得税。其中，内地居民企业连续持有 H 股满 12 个月取得的股息红利所得，依法免征企业所得税。

（五）内地与香港基金互认有关税收政策

1. 对内地企业投资者通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

2. 对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。

（六）文化事业单位转制为企业有关税收政策

1.2027 年 12 月 31 日前，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起 5 年内免征企业所得税。在 2027 年 12 月 31 日享受税收政策不满 5 年的，可继续享受至 5 年期满为止。

2. 经营性文化事业单位于 2022 年 12 月 31 日前转制为企业的，自转制注册之日起至 2027 年 12 月 31 日免征企业所得税。

（七）重点群体创业就业有关税收政策

企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。

（八）铁路债券利息有关税收政策

对企业投资者持有 2023-2027 年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

（九）生产和装配伤残人员专门用品有关税收政策

2027 年 12 月 31 日前，对生产和装配伤残人员专门用品的企业免征企业所得税。

二、高新技术企业优惠

1. 国家需要重点扶持的高新技术企业：减按 15% 的所得税税率征收企业所得税。

2. 技术先进型服务企业优惠：自2017 年 1 月 1 日起，对经认定的技术先进型服务企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

三、加速折旧优惠

| 类别 | 扣除政策 | | |
|---|---|---|---|
| 全部行业固定资产的一般加速折旧 | （1）由于技术进步，产品更新换代较快的固定资产<br>（2）常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产 | 可以采取缩短折旧年限 | 最低折旧年限不得低于规定折旧年限的 60% |
| | | 采取加速折旧方法 | 双倍余额递减法或年数总和法 |
| 一次性税前扣除政策 | 企业在 2018 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具（指除房屋、建筑物以外的固定资产），单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，按相关规定执行 | | |

四、减计收入优惠

1. 综合利用资源，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按 90% 计入收入总额。

2. 提供社区养老、托育、家政服务取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入收入总额。

3. 对金融机构农户小额贷款的利息收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入收入总额。

4. 对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入收入总额。

5. 对经省级金融管理部门批准成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，在计算应纳税所得额时，减按 90% 计入收入总额。

## 【考点19】居民企业查账征收(★★★)

| 应纳税额 | 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 减免税额 - 抵免税额 | |
|---|---|---|
| 应纳税所得额 | 直接法 | 应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 各项扣除金额 - 弥补亏损 |
| | 间接法 | 应纳税所得额 = 会计利润总额 ± 纳税调整项目金额 |

## 【考点20】纳税地点(★★)

| 纳税人 | 条件 | 纳税地点 |
| --- | --- | --- |
| 居民纳税人 | 登记注册地为境内的 | 登记注册地 |
| | 登记注册在境外的 | 实际管理机构所在地 |
| 非居民企业 | 境内设立机构、场所，与机构场所有关的境内和境外所得 | 机构、场所所在地 |
| | 境内设立两个或两个以上机构、场所的 | 选择主要机构、场所汇总缴纳 |
| | 未设立机构、场所或虽设立但取得的所得与其无实际联系所得的 | 扣缴义务人所在地 |

## 【考点21】纳税期限(★)

1. 按年计征，分月或者分季预缴，年终汇算清缴，多退少补。

2. 企业在一个纳税年度的中间开业，或者由于合并、关闭等原因终止经营活动，使该纳税年度的实际经营期不足 12 个月的，应当以其实际经营期为 1 个纳税年度。

3. 企业清算时，应当以清算期间作为 1 个纳税年度。清算结束之日起 15 日内报送申报表结清税款。

4. 自年度终了之日起 5 个月内，汇算清缴，结清应缴应退税款。

5. 企业在年度中间终止经营活动的，应当自实际经营终止之日起 60 日内，向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。

# 第二章 个人所得税

## ▶ 【考点1】居民纳税人与非居民纳税人(★)

| | |
|---|---|
| 划分标准 | （1）住所标准：在中国境内有住所。（习惯性居住）<br>（2）居住时间：无住所而在一个纳税年度（即公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）内，在中国境内居住满 183 天的个人 |
| 征税对象 | （1）居民纳税人（负无限纳税义务）：境内所得 + 境外所得<br>（2）非居民纳税人（负有限纳税义务）：境内所得 |

## ▶ 【考点2】应税所得项目(★★★)

一、工资、薪金所得

| | |
|---|---|
| 概念 | 工资、薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得（非独立个人劳动） |
| 特殊 | （1）出租汽车经营单位对出租车驾驶员采取单车承包或承租方式运营，出租车驾驶员从事客货营运取得的收入；<br>（2）个人因公务用车和通讯制度改革而取得的公务用车、通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用后 |
| 不计入 | 个人取得的津贴、补贴，不计入工资、薪金所得的项目：<br>（1）独生子女补贴<br>（2）执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额和家属成员的副食品补贴<br>（3）托儿补助费<br>（4）差旅费津贴、误餐补助 |

二、劳务报酬所得

1. 劳务报酬所得，指个人独立从事各种非雇佣的各种劳务所取得的所得。

2. 个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税。

3. 独立董事、监事，如果不在本单位有别的任职，则为非雇用关系，收取的董事费（监事费）按劳务报酬征个税。

三、稿酬所得

指个人因其作品以图书、报刊形式出版、发表而取得的所得。作者去世后，财产继承人取得的遗作稿酬，亦应按此项目征收个人所得税。

四、特许权使用费所得

特许权使用费所得，是指个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权取得的所得。

五、经营所得

1. 个体工商户从事生产、经营活动取得的所得，个人独资企业投资人、合伙企业的个人合伙人来源于境内注册的个人独资企业、合伙企业生产、经营的所得。

2. 个人依法从事办学、医疗、咨询以及其他有偿服务活动取得的所得。

3. 个人对企事业单位承包经营、承租经营以及转包、转租取得的所得

4. 个人从事其他生产、经营活动取得的所得。例如：个人因从事彩票代销业务而取得的所得；从事个体出租车运营的出租车驾驶员取得的收入。

六、利息、股息、红利所得

1. 利息、股息、红利所得，是指个人拥有债权、股权而取得的利息、股息、红利所得。

【注意】国债利息、国家发行的金融债券利息、储蓄存款利息。免税

2. 除个人独资企业、合伙企业以外的其他企业的个人投资者， 以企业资金为本人、家庭成员及其相关人员支付与企业生产经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出，视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。企业的上述支出不允许在所得税前扣除。

3. 纳税年度内个人投资者从其投资企业（个人独资企业、合伙企业除外）借款，在该纳税年度终了后既不归还又未用于企业生产经营的，其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配，依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。

七、财产租赁所得

1. 财产租赁所得是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。

2. 个人取得的财产转租收入，属于财产租赁所得的征税范围。

3. 产权所有人死亡，在未办理产权继承手续期间，该财产出租且有租金收入的，以领取租金的个人为纳税义务人。

八、财产转让所得

财产转让所得，是指个人转让有价证券、股权、合伙企业中的财产份额、不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。

1. 转让境内上市公司股票取得的所得暂不征收个人所得税。

2. 个人住房转让所得以实际成交价格为转让收入。如果明显低于市场价且无正当理由，征收机关有权核定收入征收个税、增值税、契税等；但转让股权给直系亲属价格低视为正当理由。

3. 作者将自己的文字作品手稿原件或复印件拍卖取得的所得，按照“特许权使用费所得”纳税，个人拍卖别人的作品手稿或自己除文字手稿外的财产，按照财产转让所得纳税。

九、偶然所得

1. 偶然所得，是指个人得奖、中奖、中彩以及其他偶然性质的所得。

2. 企业对累积消费达到一定额度的顾客，给予额外抽奖机会，个人的获奖所得；企业在业务宣传、年会、座谈会、庆典等活动中向本企业以外个人赠送的礼品均应按“偶然所得”项目计征个人所得税。偶然所得应缴纳的个人所得税税款，一律由发奖单位或机构代扣代缴。

3. 个人取得的企业向个人支付的不竞争款项，应按照偶然所得计算缴纳个人所得税。

## 【考点3】税率(★)

| | 居民 | | 非居民 |
|---|---|---|---|
| 工资薪金所得 | 按月预缴（七级） | 综合所得按年汇算清缴 | 按月（七级月度） |
| 劳务报酬所得 | 按次预缴（三级） | | 按次（七级月度） |
| 稿酬所得 | 按次预缴（20%） | | 按次（七级月度） |
| 特许权使用费所得 | 按次预缴（20%） | | 按次（七级月度） |
| 经营所得 | 按年（五级） | | |
| 财产租赁所得 | 按次（20%/10%） | | |
| 财产转让所得 | 按次（20%） | | |
| 利息股息红利所得 | 按次（20%） | | |
| 偶然所得 | 按次（20%） | | |

## 【考点4】居民个人取得综合所得(★★★)

| | |
|---|---|
| 计算公式 | （工资、薪金所得 + 劳务报酬所得 + 稿酬所得 + 特许权使用费所得—减除费用—专项扣除—专项附加扣除—依法确定的其他扣除） × 适用税率—速算扣除系数 |
| 收入 | （1）工资、薪金所得全额计入收入额<br>（2）劳务报酬所得、特许权使用费所得的收入额为实际取得劳务报酬、特许权使用费收入的 80%<br>（3）稿酬所得的收入额在扣除 20% 费用基础上，再减按 70% 计算 |
| 减除费用 | 60000 |
| 专项扣除 | 居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等 |

| | | |
|---|---|---|
| 专项附加扣除 | 子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除等支出 | |
| | 子女教育 | 3岁-博士学前、学历教育+2000/孩/月+1×100%/2×50%+扣除时间 |
| | 继续教育 | 学历（月400/年4800，最长48月）+职业资格（当年3600）+本科及以下学历教育可选父母或本人扣 |
| | 大病医疗 | 医保相关自付15000，扣80000为限额+本人或配偶扣、未成年子女选父母一方扣+分别算 |
| | 住房贷款利息 | 本人或配偶首套房+1000/月+一次+婚前房（1×100%/2×50%）+最长240月 |
| | 住房租金 | 本人或配偶当地无自有住房+夫妻同城一方扣+1500/1100/800 |
| | 赡养老人 | 老人满60+与老人数无关+独生子3000，非独生共3000（均摊/约定/指定），每人额度不超1500+满60到赡养义务结束年末 |
| | 3岁以下婴幼儿照护 | 2000/孩/月+1×100%/2×50%+扣除时间（出生当月至年满3周岁的前一个月） |
| 其他扣除 | 个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金，个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出，以及国务院规定可以扣除的其他项目 | |

## 【考点5】居民个人取得综合所得预缴的计算(★★★)

一、工资薪金

| | |
|---|---|
| 计算方法 | 累计预扣法 |
| 预扣率 | 同综合所得税率表 |
| 计算公式 | 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-5000元/月×当年本单位的任职月份数-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除本期应预扣预缴税额=（累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数）-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 |

二、劳务报酬、特许权使用费、稿酬所得

| 所得类型 | | 应预扣预缴的税额 |
| --- | --- | --- |
| 每次收入≤ 4000 元 | 劳务报酬所得 | （每次收入 -800） × 预扣率 - 速算扣除数 |
| | 特许权使用费所得 | （每次收入 -800）×20% |
| | 稿酬所得 | （每次收入 -800）×70%×20% |
| 每次收入 >4000 元 | 劳务报酬所得 | 每次收入 ×（1-20%）× 预扣率 - 速算扣除数 |
| | 特许权使用费所得 | 每次收入 ×（1-20%）×20% |
| | 稿酬所得 | 每次收入 ×（1-20%）×70%×20% |

## ▶ 【考点6】非居民个人取得四项所得(★★)

| 所得类型 | 应纳税所得额 | 适用税率 | 计税公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资、薪金所得 | 每月收入额 -5000 元 | 七级超额累进税率（月度） | 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 |
| 劳务报酬所得 | 每次收入 ×（1-20%） | | |
| 特许权使用费所得 | | | |
| 稿酬所得 | 每次收入 ×（1-20%）×70% | | |

## ▶ 【考点7】经营所得(★★★)

| | |
| --- | --- |
| 计算公式 | 全年应纳税所得额 = 收入总额 - 成本 - 费用 - 损失 - 税金 - 其他支出 —允许弥补的以前年度亏损<br>全年应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数<br>【注意】<br>（1）个体工商户生产经营活动中，应当分别核算生产经营费用和个人、家庭费用。对于生产经营与个人、家庭生活混用难以分清的费用，其 40% 视为与生产经营有关费用，准予扣除<br>（2）个体工商户纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的生产经营所得弥补，但结转年限最长不得超过 5 年 |

| | |
|---|---|
| 扣除标准 | （1）个体工商户实际支付给从业人员的、合理的工资薪金支出，准予扣除<br>（2）个体工商户业主的工资薪金支出不得税前扣除<br>（3）个体工商户按照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为其业主和从业人员缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、生育保险费、工伤保险费和住房公积金，准予扣除<br>（4）个体工商户为从业人员缴纳的补充养老保险费、补充医疗保险费，分别在不超过从业人员工资总额 5% 标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除<br>（5）个体工商户业主本人缴纳的补充养老保险费、补充医疗保险费，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，分别在不超过该计算基数 5% 标准内的部分据实扣除；超过部分，不得扣除<br>（6）个体工商户向当地工会组织拨缴的工会经费、实际发生的职工福利费支出、职工教育经费支出分别在工资薪金总额的 2%、14%、2.5% 的标准内据实扣除。职工教育经费的实际发生数额超出规定比例当期不能扣除的数额，准予在以后纳税年度结转扣除。个体工商户业主本人的三项经费支出，以当地（地级市）上年度社会平均工资的 3 倍为计算基数，在上述规定比例内据实扣除<br>（7）个体工商户发生的与生产经营活动有关的业务招待费，按照实际发生额的 60% 扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的 5%<br>（8）个体工商户每一纳税年度发生的与其生产经营活动直接相关的广告费和业务宣传费不超过当年销售（营业）收入 15% 的部分，可以据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除<br>（9）个体工商户代其从业人员或者他人负担的税款，不得税前扣除<br>（10）个体工商户按照规定缴纳的摊位费、行政性收费、协会会费等，按实际发生数额扣除<br>（11）个体工商户自申请营业执照之日起至开始生产经营之日止所发生符合规定的费用，除为取得固定资产、无形资产的支出，以及应计入资产价值的汇兑损益、利息支出外，作为开办费，个体工商户可以选择在开始生产经营的当年一次性扣除，也可自生产经营月份起在不短于 3 年期限内摊销扣除，但一经选定，不得改变<br>（12）个体工商户通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门，用于《中华人民共和国公益事业捐赠法》规定的公益事业的捐赠，捐赠额不超过其应纳税所得额 30% 的部分可以据实扣除。个体工商户直接对受益人的捐赠不得扣除，另有规定除外<br>（13）个体工商户研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的开发费用，以及研究开发新产品、新技术而购置单台价值在 10 万元以下（<10 万）的测试仪器和试验性装置的购置费准予直接扣除；单台价值在 10 万元以上（含 10 万元）的测试仪器和试验性装置，按固定资产管理，不得在当期直接扣除 |

| | |
|---|---|
| 不得扣除 | （1）个人所得税税款<br>（2）税收滞纳金<br>（3）罚金、罚款和被没收财物的损失<br>（4）不符合扣除规定的捐赠支出<br>（5）赞助支出<br>（6）用于个人和家庭的支出<br>（7）与取得生产经营收入无关的其他支出 |
| 优惠政策 | 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，在现行优惠政策基础上，减半征收个人所得税。<br>个体工商户不区分征收方式，均可享受<br>个体工商户按照以下方法计算减免税额：<br>减免税额 =( 个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分的应纳税额—其他政策减免税额 × 个体工商户经营所得应纳税所得额不超过 200 万元部分 ÷ 经营所得应纳税所得额 )×(1-50%) |

## ▶ 【考点8】财产租赁所得(★★★)

| | |
|---|---|
| 计算 | 应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%（或者 10%） |
| 税率 | （1）一般情况下为 20%<br>（2）个人出租住房取得的所得暂减按 10% 的税率征收个人所得税 |
| 应纳税所得额的确认 | （1）每次（月）收入≤ 4000 元：<br>应纳税所得额 = 每次（月）收入额 - 财产租赁过程中缴纳的税费 - 由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用（800 元为限）-800 元<br>（2）每次（月）收入 > 4000 元：<br>应纳税所得额 = [每次（月）收入额 - 财产租赁过程中缴纳的税费 - 由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用（800 元为限）] ×（1-20%） |
| 次的规定 | 以一个月内取得的收入为一次 |

## ▶ 【考点9】财产转让所得(★★★)

一、转让股票、限售股

| | |
|---|---|
| 股票 | （1）个人在上海证券交易所、深圳证券交易所转让从上市公司公开发行和转让市场取得的上市公司股票所得，免征个人所得税<br>（2）对个人转让“新三板”挂牌公司非原始股取得的所得，暂免征收个人所得税；对个人转让“新三板”挂牌公司原始股取得的所得，按照财产转让所得适用 20% 的比例税率征收个人所得税 |

| | |
|---|---|
| 限售股 | （1）应纳税所得额 = [限售股转让收入 -（限售股原值 + 合理税费）] ×20%<br>（2）如果纳税人未能提供完整、真实的限售股原值凭证的，不能准确计算限售股原值的，一律按限售股转让收入的 15% 核定限售股原值及合理税费。即：<br>应纳税所得额 = 限售股转让收入 ×（1-15%）<br>（3）纳税人同时持有限售股及该股流通股的，其股票转让所得，按照限售股优先原则，即：转让股票视同为先转让限售股，按规定计算缴纳个人所得税 |

二、转让股权

| | |
|---|---|
| 基本规定 | 应纳税所得额 = 股权转让收入 - 股权原值 - 合理费用<br>（1）以股权转让方为纳税人，以受让方为扣缴义务人<br>（2）个人股权转让所得个人所得税以被投资企业所在地税务机关为主管税务机关 |
| 股权原值 | 对个人多次取得同一被投资企业股权的，转让部分股权时，采用加权平均法确定其股权原值 |

三、转让债券、债权

| | |
|---|---|
| 债券 | （1）转让债券，采用加权平均法确定其应予减除的财产原值和合理费用<br>（2）一次卖出某一种类债券允许扣除的买入价和费用 = 纳税人购进的该种类债券买入价和买进过程中缴纳的税费总和 / 纳税人购进的该种类债券总数量 × 一次卖出的该种类债券数量 + 卖出的该种类债券过程中缴纳的税费 |
| 债权 | （1）个人通过招标、竞拍或者其他方式购置债权以后，通过相关司法或行政程序主张债权而取得的所得，应按照“财产转让所得”项目缴纳个人所得税<br>（2）应纳税所得额按以下方式确定：<br>①应税收入按照个人取得的货币资产和非货币资产的评估价值或市场价值的合计数确定<br>②当次处置债权成本费用 = 个人购置“打包”债权的实际支出 × 当次处置债权账面价值（或拍卖机构公布价值）/“打包”债权账面价值（或拍卖机构公布价值）<br>③个人购买和处置债权过程中发生的拍卖招标手续费、诉讼费、审计评估费以及缴纳的税金等合理税费，在计算个人所得税时允许扣除 |

四、转让住房

| | |
|---|---|
| 应纳税额 | （转让收入 - 房屋原值 - 转让住房过程中缴纳的税金 - 合理费用）×20% |
| 收入 | 实际成交价格（不含增值税） |

| | | |
|---|---|---|
| 房屋原值 | 商品房 | 购置该房屋时实际支付的房价款及缴纳的相关税费 |
| | 自建住房 | 实际发生的建造费用及建造和取得产权时实际缴纳的相关税费 |
| | 经济适用房 | 原购房人实际支付的房价款及相关税费，以及按规定缴纳的土地出让金 |
| 税金 | 转让住房时实际缴纳的城市维护建设税、教育费附加、土地增值税、印花税等税金 | |
| 合理费用 | 住房装修费用、住房贷款利息、手续费、公证费等费用<br>关于住房装修费用：<br>（1）已购公有住房、经济适用房：最高扣除限额为房屋原值的 15%<br>（2）商品房及其他住房：最高扣除限额为房屋原值的 10% | |

五、转让离婚析产房屋

| 项目 | 具体规定 |
|---|---|
| 分割房屋 | 通过离婚析产的方式分割房屋产权是夫妻双方对共同共有财产的处置，个人因离婚办理房屋产权过户手续分得的房屋，不征收个人所得税 |
| 转让房屋 | （1）个人转让离婚析产房屋所取得的收入，允许扣除其相应的财产原值和合理费用后，余额按照规定的税率缴纳个人所得税；其相应的财产原值，为房屋初次购置全部原值和相关税费之和乘以转让者占房屋所有权的比例<br>（2）个人转让离婚析产房屋所取得的收入，符合家庭生活自用五年以上唯一住房的，可以申请免征个人所得税 |

六、取得拍卖收入

| 项目 | | 具体规定 |
|---|---|---|
| 适用范围 | | 个人拍卖除自己的文字作品原稿及复印件外的其他财产，应以其转让收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按照“财产转让所得”项目适用 20% 税率缴纳个人所得税 |
| 查账征收 | 收入 | 最终拍卖成交价格（不含增值税） |
| | 财产原值 | （1）商店、画廊等途径购买：购买该拍卖品时实际支付的价款<br>（2）拍卖行拍得：拍得该拍卖品实际支付的价款及缴纳的相关税费<br>（3）祖传收藏：收藏该拍卖品而发生的费用<br>（4）赠送取得：受赠该拍卖品时发生的相关税费 |
| 查证征收 | 税金 | 在拍卖财产时纳税人实际缴纳的相关税金及附加 |
| | 费用 | 拍卖财产时纳税人按照规定实际支付的拍卖费（佣金）、鉴定费、评估费、图录费、证书费等费用 |
| 核定征收 | | 纳税人如不能提供合法、完整、准确的财产原值凭证，不能正确计算财产原值的，按转让收入额的 3% 征收率计算缴纳个人所得税；拍卖品为经文物部门认定是海外回流文物的，按转让收入额的 2% 征收率计算缴纳个人所得税 |

七、受赠及转让受赠房屋

| 项目 | 具体规定 | |
|---|---|---|
| 受赠房屋 | 税目 | 偶然所得（不征税除外） |
| | 应纳税所得额 | 应纳税所得额 = 房地产赠与合同上标明的赠与房屋价值 - 赠与过程中受赠人支付的相关税费 |
| 转让受赠房屋 | 税目 | 财产转让所得 |
| | 应纳税所得额 | 应纳税所得额 = 转让受赠房屋的收入 - 原捐赠人取得该房屋的实际购置成本 - 赠与和转让过程中受赠人支付的相关税费 |

八、其他相关政策

| 项目 | 具体规定 |
|---|---|
| 个人终止投资经营收回款项 | （1）个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为， 从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等，均属于个人所得税应税收入，应按照“财产转让所得”项目适用的规定计算缴纳个人所得税<br>（2）应纳税所得额 = 个人取得的股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回款项合计数 - 原实际出资额（投入额）及相关税费 |
| 个人收回转让股权 | （1）股权转让合同履行完毕、股权已作变更登记， 且所得已经实现的，转让人取得的股权转让收入应当依法缴纳个人所得税。转让行为结束后，当事人双方签订并执行解除原股权转让合同、退回股权的协议，是另一次股权转让行为，对前次转让行为征收的个人所得税款不予退回<br>（2）股权转让合同未履行完毕， 因执行仲裁委员会作出的解除股权转让合同及补充协议的裁决、停止执行原股权转让合同，并原价收回已转让股权的，由于其股权转让行为尚未完成、收入未完全实现，随着股权转让关系的解除，股权收益不复存在，根据有关规定，以及从行政行为合理性原则出发，纳税人不应缴纳个人所得税 |

## ▶ 【考点10】利息、股息、红利所得和偶然所得(★★★)

| 次的规定 | 以支付利息、股息、红利时取得的收入为一次 |
|---|---|
| 应纳税所得额的确定 | 应纳税所得额 = 每次收入额<br>【提示】每次收入额就是应纳税所得额， 没有任何扣除项目 |
| 应纳税额的计算 | 应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%= 每次收入额 ×20% |

## ▶ 【考点11】个人所得税税收优惠政策(★★)

一、法定免税项目

1. 省部或外国组织、国际组织颁发的科教技文卫体环保护等方面的奖金；
2. 国债和国家金融债券利息；
3. 特殊津贴、福利费、抚恤金、救济金、保险赔款、军人的转业费、复员费、退役金、干部、职工的安家费退休费、离休费等。

二、法定减税项目

1. 个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金；
2. 居民个人缴纳及提取三险一金、生育保险津贴；
3. 个人转让自用达 5 年以上、并且是唯一的家庭生活用房取得的所得；
4. 个体工商户的优惠（所得额不超 200 万元的部分在现行优惠上再减半）等。

## ▶ 【考点12】全年一次性奖金、单位低价向职工售房(★★)

| | |
|---|---|
| 全年一次性奖金 | （1）在 2027 年 12 月 31 日前，可选择不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税<br>（2）应纳税额 = 全年一次性奖金收入 × 适用税率 - 速算扣除数 |
| 单位低价向职工售房 | （1）除另有规定外，单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工，职工因此而少支出的差价部分，不并入当年综合所得，以差价收入除以 12 个月得到的数额，按照月度税率表确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税<br>（2）应纳税额 = 职工实际支付的购房价款低于该房屋的购置或建造成本价格的差额 × 适用税率 - 速算扣除数 |

## ▶ 【考点13】居民个人取得股权激励的计税方法(★★)

居民个人取得股票期权、股票增值权、限制性股票、股权奖励等股权激励，符合相关条件的，在 2027 年 12 月 31 日前，不并入当年综合所得，全额单独适用综合所得税率表，计算纳税。计算公式为：

应纳税额 = 股权激励收入 × 适用税率 - 速算扣除数

| 激励形式 | 计税方法 |
| --- | --- |
| 股票期权 | 股票期权是指上市公司按照规定的程序授予本公司及其控股企业员工的一项权利，该权利允许被授权员工在未来时间内以某一特定价格购买本公司一定数量的股票<br>应纳税所得额 =（行权股票的每股市场价 - 员工取得该股票期权支付的每股施权价）× 股票数量 |
| 股票增值权 | 股票增值权是指上市公司授予公司员工在未来一定时期和约定条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来收益的权利<br>应纳税所得额 =（行权日股票价格 - 授权日股票价格）× 行权股票份数 |
| 限制性股票 | 限制性股票是指上市公司按照股权激励计划约定的条件，授予公司员工一定数量本公司的股票<br>应纳税所得额 =（股票登记日股票市价 + 本批次解禁股票当日市价）/2× 本批次解禁股票份数 - 被激励对象实际支付的资金总额 × 本批次解禁股票份数 / 被激励对象获取的限制性股票总份数 |
| 股权奖励 | 股权奖励是指企业无偿授予激励对象一定份额的股权或一定数量的股份<br>应纳税所得额 = 股权奖励日的股票（权）公开市场价格 × 股票（权）的数量 |

## ▶ 【考点14】远洋船员的个人所得税政策 （★）

一个纳税年度内在船航行时间累计满 183 天的远洋船员，其取得的工资薪金收入减按 50% 计入应纳税所得额（自2019 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止）

## ▶ 【考点15】保险营销员、证券经纪人佣金收入的政策 （★★）

| 项目 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 收入额 | 以不含增值税的收入减除 20% 的费用后的余额为收入额，收入额减去展业成本以及附加税费后，并入当年综合所得，计算缴纳个人所得税。保险营销员、证券经纪人展业成本按照收入额的 25% 计算。公式为：<br>并入综合所得的金额 = 不含增值税收入 ×（1-20%）×（1-25%）- 附加税费 |
| 预扣预缴 | 按照规定的累计预扣法计算预扣税款。公式为：<br>本期应预扣预缴税额 =（累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数）- 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额<br>累计预扣预缴应纳税所得额 = 累计收入额 - 累计减除费用 - 累计其他扣除<br>其中，其他扣除按照展业成本、附加税费和依法确定的其他扣除之和计算 |

## ▶ 【考点16】解除劳动关系、提前退休、内部退养(★★)

| 项目 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 解除劳动关系取得一次性补偿收入 | 在当地上年职工平均工资 3 倍数额以内的部分，免征个人所得税；超过 3 倍数额的部分，不并入当年综合所得，单独适用综合所得税率表计算纳税 |
| 提前退休而取得的一次性补贴收入 | 按照办理提前退休手续至法定离退休年龄之间实际年度数平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合所得税率表计算纳税。计算公式：<br>应纳税额 =［（一次性补贴收入 / 办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数 - 费用扣除标准） × 适用税率 - 速算扣除数］ × 办理提前退休手续至法定退休年龄的实际年度数 |
| 内部退养而取得的一次性补贴收入 | 按照办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间的所属月份进行平均后的商数，先与领取当月的工资、薪金所得合并后减除当月费用扣除标准，以余额为基数确定适用税率和速算扣除数（适用月度税率表），再将当月工资、薪金加上取得的一次性收入，减去费用扣除标准，按适用税率和速算扣除数计算税额，再减除模拟的当月工资收入应缴的税额，即为该项补贴收入应纳税额 |

## ▶ 【考点17】对个人养老金实施递延纳税优惠政策(★★)

| 项目 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 缴费环节 | 个人向个人养老金资金账户的缴费，按照 12000 元 / 年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除 |
| 投资环节 | 计入个人养老金资金账户的投资收益，暂不征收个人所得税 |
| 领取环节（单独计税） | 个人领取的个人养老金，不并入综合所得，单独按照 3% 的税率计算缴纳个人所得税，其缴纳的税款计入“工资、薪金所得”项目 |
| 扣缴要求 | （1）取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，其缴费可以选择在当年预扣预缴或次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除。选择在当年预扣预缴的，应及时将相关凭证提供给扣缴单位。扣缴单位应按照税法有关要求，为纳税人办理税前扣除有关事项<br>（2）取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，其缴费在次年汇算清缴时在限额标准内据实扣除 |

# 第三章 国际税收

## 【考点1】国际税收概述及原则(★)

| | |
|---|---|
| 概念 | (1) 国家间对商品服务、所得、财产课税的制度差异是国际税收产生的基础<br>(2) 国际税收的实质是国家之间的税收分配关系和税收协调关系 |
| 税收原则 | (1) 单一课税原则<br>(2) 受益原则<br>(3) 中性原则 |
| 税法原则 | (1) 优先征税原则<br>(2) 独占征税原则<br>(3) 税收分享原则<br>(4) 无差异原则 |

## 【考点2】税收管辖权(★★)

| 分类 | 收入来源地管辖权、居民管辖权和公民管辖权 | |
|---|---|---|
| 约束居民管辖权的国际惯例 | 自然人居民身份的判定标准 | (1) 法律标准（意愿标准）<br>(2) 住所标准<br>(3) 停留时间标准 |
| | 法人居民身份的判定标准 | (1) 注册地标准<br>(2) 实际管理机构与控制中心所在地标准<br>(3) 总机构所在地标准<br>(4) 控股权标准（又称资本控制标准） |

| 分类 | 收入来源地管辖权、居民管辖权和公民管辖权 | |
|---|---|---|
| 约束收入来源地管辖权的国际惯例 | 经营所得的判定标准 | （1）常设机构标准：①利润范围的确定一般采用归属法和引力法<br>②利润的计算通常采用分配法和核定法<br>（2）交易地点标准 |
| | 劳务所得的判定标准 | 独立个人劳务所得：<br>（1）固定基地标准<br>（2）停留期间标准<br>（3）所得支付者标准 |
| | | 非独立个人劳务所得：<br>（1）停留期间标准<br>（2）所得支付者标准 |
| | | 其他劳务所得：董事费（所得支付地标准）<br>跨国从事演出等（活动所在国行使收入来源地管辖权） |
| | 投资所得来源地 | （1）权利提供地标准<br>（2）权利使用地标准<br>（3）双方分享征税权力 |
| 约束收入来源地管辖权的国际惯例 | 不动产所得来源地 | 不动产的所在地或坐落地 |
| | 财产转让所得来源地 | 见下表 |
| | 遗产继承所得来源地 | （1）不动产或有形动产：物质形态的存在国为遗产所在地<br>（2）股票或债权：发行者或债务人的居住国为遗产所在地 |

【解释】财产转让所得来源地的确定

| 销售动产收益 | 转让者的居住国征税 |
|---|---|
| 不动产转让所得 | 不动产的坐落地国家征税 |
| 转让或出售常设机构的营业财产或从事个人独立劳务的固定基地财产 | 其所属常设机构或固定基地所在国征税 |
| 转让或出售从事国际运输的船舶、飞机 | 船舶、飞机企业的居住国征税 |
| 转让或出售公司股票所取得的收益 | 在国际税收实践中分歧较大 |

## 【考点3】国际税收协定(★★)

一、我国对外签署税收协定典型条款介绍

| | |
|---|---|
| 税收居民 | （1）加比规则<br>（2）双重居民身份下最终居民身份的判定，4 种方法依次确定：<br>①永久性住所<br>②重要利益中心<br>③习惯性居处<br>④国籍<br>（3）公司及其他团体居民身份判定：实际管理机构所在地 |
| 常设机构 | （1）营业场所常设机构的判定<br>（2）准备性或辅助性活动场所常设机构的判定<br>（3）管理场所、开采自然资源场所常设机构的判定<br>（4）工程型常设机构<br>（5）劳务型常设机构<br>（6）代理型常设机构<br>（7）子公司构成母公司常设机构的判定 |
| 营业利润 | 缔约国一方企业在缔约国另一方的营业活动只有在构成常设机构前提下缔约国另一方才能征税，并且只能就归属于常设机构的利润征税 |
| 国际运输 | 居民国独占征税权原则 |
| 投资所得 | 股息、利息、特许权使用费所得：来源国可征税，但受比例限制<br>明债实股的判断：根据实质 |
| 转让主要由不动产组成的公司股权 | 可以在不动产所在国征税 |
| 受雇所得 | （1）来源国拥有优先征税权<br>（2）同时具备三个条件在来源国获得免税待遇（停留时间不超 183 天 + 不是来源国居民支付 + 不是来源国常设机构或固定基地支付） |
| 艺术家和运动员 | （1）由活动所在国征税<br>（2）政府间的文化交流和由政府或其地方当局公共基金资助进行的表演活动所得免税 |

二、国际税收协定管理

1. 下列因素不利于对申请人“受益所有人”身份的判定：

（1）申请人有义务在收到所得的 12 个月内将所得的 50% 以上支付给第三国（地区）居民，“有义务”包括约定义务和虽未约定义务但已形成支付事实的情形。

（2）申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动。

（3）缔约对方国家（地区）对有关所得不征税或免税，或征税但实际税率极低。

（4）在利息据以产生和支付的贷款合同之外， 存在债权人与第三人之间在数额、利率和签订时间等方面相近的其他贷款或存款合同。

（5）在特许权使用费据以产生和支付的版权、专利、技术等使用权转让合同之外，存在申请人与第三人之间在有关版权、专利、技术等的使用权或所有权方面的转让合同。

2. 申请人“受益所有人”身份的判定

申请人从中国取得的所得为股息时，申请人虽不符合“受益所有人”条件，但直接或间接持有申请人 100% 股份的人符合“受益所有人”条件，并且属于以下两种情形之一的，应认为申请人具有“受益所有人”身份：

（1）上述符合“受益所有人”条件的人为申请人所属居民国（地区）居民；

（2）上述符合“受益所有人”条件的人虽不为申请人所属居民国（地区）居民，但该人和间接持有股份情形下的中间层均为符合条件的人。

3. 申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款

下列申请人从中国取得的所得为股息时，直接判定申请人具有“受益所有人”身份：

（1）缔约对方政府；

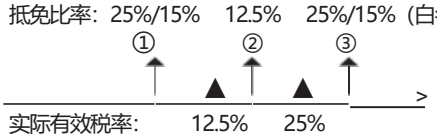
（2）缔约对方居民且在缔约对方上市的公司；

（3）缔约对方居民个人；

（4）申请人被第（1）至（3）项中的一人或多人直接或间接持有 100% 股份，且间接持有股份情形下的中间层为中国居民或缔约对方居民。

## ▶ 【考点4】国际税收抵免制度(★★★)

| | |
|---|---|
| 抵免限额 | （1）抵免限额 =（来自国内外全部应税所得 × 居住国所得税税率）×（来自国外应税所得 ÷ 来自国内外全部应税所得）<br>（2）计算方法：①分国抵免限额②综合抵免限额③分项抵免限额<br>（注意不同情形下抵免限额计算方法的选择）<br>【提示】<br>当跨国纳税人在国外经营普遍盈利且国外税率与国内税率不一致时（纳税人在高税国与低税国均有投资）：<br>采用综合抵免限额-->对纳税人有利<br>采用分国抵免限额-->对居住国有利<br>当跨国纳税人的国外经营活动盈亏并存时：<br>实行分国抵免限额-->对纳税人有利<br>采用综合抵免限额-->对居住国有利 |
| 我国税收抵免制度 | （1）境外所得范围：居民企业就境外直接缴纳及间接负担税额抵免，非居民企业就境外直接缴纳税额抵免<br>（2）抵免限额计算方法：分国不分项或不分国不分项<br>（3）抵免步骤：算抵免限额—算实缴税额—比较确定（超限部分以后 5 个年度用每年度抵免限额抵免当年应抵税额后的余额抵补） |

<table>
<tr><td rowspan="2">我国税收抵免制度</td><td colspan="2">（4）境外应纳税所得额的计算：<br>境外税后 <sup>还原</sup>↑ 境外税前（直接税 + 间接税） <sup>扣成本费用</sup>→ 境外应纳税所得额<br>（5）亏损弥补：<br>①内亏外盈时，可以自行选择弥补境内亏损的境外所得来源国家（地区）顺序<br>②境外分支机构亏损不得跨境弥补，可用同一国家（地区）其他项目或以后年度的所得按规定弥补<br>③境外分支机构实际亏损弥补期 5 年，非实际亏损无限期弥补<br>（6）境内、境外应纳税所得总额小于零的，当期应纳税所得总额及境外所得税的抵免限额均为零<br>（7）不应作为可抵免境外所得税税额的情形<br>①按照境外所得税法律及相关规定属于错缴或错征的境外所得税税款<br>②按照税收协定规定不应征收的境外所得税税款<br>③因少缴或迟缴境外所得税而追加的利息、滞纳金或罚款<br>④境外所得税纳税人或其利害关系人从境外征税主体得到实际返还或补偿的境外所得税税款<br>⑤按照我国规定已经免征我国企业所得税的境外所得负担的境外所得税税款<br>⑥按照国务院财政、税务主管部门有关规定已经从企业境外应纳税所得额中扣除的境外所得税税款</td></tr>
<tr><td colspan="2">（8）境外所得间接负担税额的计算<br>①持股比例：自上而下计算，20%，5 层外国企业<br>②税额计算（自下而上）：<br>本层企业所纳税额属于由一家上一层企业负担的税额简化公式 =（利润税 + 预提所得税 + 间接负担税）× 本层企业分配比例 × 上层企业持股比例（计算顺序自下而上）</td></tr>
<tr><td>税收饶让</td><td colspan="2">（1）承认税收协定国的减免税优惠，抵免时将其视为实缴税额<br>（2）境外所得采用简易办法不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="3">简易办法计算抵免</td><td colspan="2">适用对象：企业从境外取得营业利润所得、符合境外税额间接抵免条件的股息所得</td></tr>
<tr><td>适用条件</td><td>抵免限额计算</td></tr>
<tr><td>有所得来源国（地区）政府机关核发的具有纳税性质的凭证或证明，但因客观原因无法真实、准确地确认应当缴纳并已经实际缴纳的境外所得税税额</td><td>抵免限额 = 境外应纳税所得额 ×12.5%（所得来源国的实际有效税率低于我国规定税率 50% 以上的除外）<br>抵免比率：25%/15%　12.5%　25%/15%（白名单）<br>  <br></td></tr>
<tr><td>凡就该所得缴纳及间接负担的税额在所得来源国（地区）的法定税率且其实际有效税率明显高于 25%</td><td>抵免限额 = 境外应纳税所得额 ×25%</td></tr>
</table>

# 第四章 印花税

## 【考点1】征税范围(★★)

| | |
|---|---|
| 书面合同 | （1）借款合同（2）融资租赁合同（3）买卖合同（4）承揽合同（5）建设工程合同（6）运输合同（7）技术合同（8）租赁合同（9）保管合同（10）仓储合同（11）财产保险合同，但不包括再保险合同 |
| 产权转移书据 | （1）土地使用权出让书据，是指国家将土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金签订的协议或合同<br>（2）土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据（不包括土地承包经营权和土地经营权转移）<br>（3）股权转让书据（不包括应缴纳证券交易印花税的）<br>（4）商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 |
| 营业账簿税 | 目前只对资金账簿反映生产经营单位“实收资本”和“资本公积”的金额征收印花税，对其他营业账簿不征收印花税 |
| 证券交易 | 证券交易，是指证券持有人依照交易规则，将证券转让给其他投资者的行为 |

## 【考点2】纳税人(★★)

| 分类 | 具体规定 |
|---|---|
| 立合同人 | （1）立合同人是签订合同的当事人，是指对凭证负有直接权利义务关系的单位和个人<br>【提示】不包括合同的担保人、证人、鉴定人<br>（2）当事人的代理人有代理纳税的义务，他与纳税人负有同等的税收法律义务和责任<br>（3）采用委托贷款方式书立的借款合同纳税人，为受托人和借款人，不包括委托人<br>（4）按买卖合同或者产权转移书据税目缴纳印花税的拍卖成交确认书纳税人，为拍卖标的的产权人和买受人，不包括拍卖人 |
| 立据人 | 立据人是产权转移书据的当事人，是指土地、房屋等权属转移过程中买卖双方的单位和个人 |
| 立账簿人 | 立账簿人是设立营业账簿的当事人，是指设立并使用营业账簿的单位和个人 |

| 分类 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 证券交易人 | 证券交易人是出让证券的当事人，是指在中华人民共和国境内进行证券交易的单位和个人<br>【提示】证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收 |
| 使用人 | 在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证的单位和个人，其纳税人是使用人 |

## 【考点3】关于应税凭证的具体情形(★★)

1. 在中华人民共和国境外书立在境内使用的应税凭证，应当按规定缴纳印花税。包括以下四种情形：

（1）应税凭证的标的为不动产的，该不动产在境内；

（2）应税凭证的标的为股权的，该股权为中国居民企业的股权；

（3）应税凭证的标的为动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权的，其销售方或者购买方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的动产或者商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权；

（4）应税凭证的标的为服务的，其提供方或者接受方在境内，但不包括境外单位或者个人向境内单位或者个人提供完全在境外发生的服务。

2. 企业之间书立的确定买卖关系、明确买卖双方权利义务的订单、要货单等单据，且未另外书立买卖合同的，应当按规定缴纳印花税。

3. 发电厂与电网之间、电网与电网之间书立的购售电合同，应当按买卖合同税目缴纳印花税。

4. 下列情形的凭证，不属于印花税征收范围：

（1）人民法院的生效法律文书，仲裁机构的仲裁文书，监察机关的监察文书；

（2）县级以上人民政府及其所属部门按照行政管理权限征收、收回或者补偿安置房地产书立的合同、协议或者行政类文书；

（3）总公司与分公司、分公司与分公司之间书立的作为执行计划使用的凭证；

（4）电网与用户之间签订的供用电合同；

（5）在融资性售后回租业务中，对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同。

## 【考点4】印花税计税依据(★★)

| 税目 | 计税依据一般规定（不含列明增值税） |
| --- | --- |
| 买卖合同 | 合同价款 |
| 承揽合同 | 加工或承揽收入 |

| 税目 | 计税依据一般规定（不含列明增值税） |
| --- | --- |
| 建设工程合同 | 合同价款 |
| 运输合同 | 取得的运输费，不包括货物金额、装卸费和保险费 |
| 技术合同 | 合同所载的价款、报酬或使用费，不包括研发费用（为鼓励研发免，但报酬按研发经费提成的要交） |
| 租赁合同 | 租赁金额（租金收入） |
| 仓储 / 保管合同 | 收取的仓储保管费用 |
| 借款合同 | 借款金额 |
| 财产保险合同 | 保险费收入，不包括标的财产的金额 |
| 产权转移书据 | 所列的金额 |
| 营业账簿 | 记载资金的账簿，为实收资本和资本公积的合计金额（减半），其他账簿不征税 |
| 证券交易 | 成交金额，无转让价格按前一个交易日收盘价，无收盘价按证券面值（23.8.28 后减半征收） |

## 【考点5】计算印花税应当注意的问题(★★)

1. 同一应税凭证载有两个以上税目事项并分别列明金额的，按照各自适用的税目税率分别计算应纳税额；未分别列明金额的，从高适用税率。

2. 同一应税凭证由两方以上当事人书立的，按照各自涉及的金额分别计算应纳税额。

3. 应税合同、产权转移书据未列明金额的，印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。

计税依据按照上述规定仍不能确定的，按照书立合同、产权转移书据时的市场价格确定；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照国家有关规定确定。

4. 应税凭证所载金额为外国货币的，应按照凭证书立当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折合成人民币，然后计算应纳税额。

5. 应纳税额不足 1 角的，免纳印花税；

6. 在签订时无法确定计税金额的某些合同，可在签订时先按定额 5 元贴花，以后结算时再按实际金额计税，补贴印花。

7. 应税合同在签订时纳税义务即已产生，应计算应纳税额并贴花。所以；不论合同是否兑现或是否按期兑现，均应贴花。

8. 对已履行并贴花的合同，所载金额与合同履行后实际结算金额不一致的，只要双方未修改合同金额，一般不再办理完税手续。

## 【考点6】纳税时间、纳税地点(★★)

| 项目 | 具体规定 | |
|---|---|---|
| 纳税义务发生时间 | 纳税人书立应税凭证或完成证券交易的当日 | |
| 纳税期限 | 按季、按年计征 | 季度、年度终了日起 15 日内申报纳税 |
| | 按次计征 | 纳税义务发生之日起 15 日内申报纳税 |
| | 按周解缴（证券交易） | 扣缴义务人每周终了之日起 5 日内申报解缴税款及银行结算的利息 |
| 纳税地点 | 纳税人为单位 | 机构所在地 |
| | 纳税人为个人 | 书立地或纳税人居住地 |
| | 涉及不动产产权转移的 | 不动产所在地 |
| | 证券交易 | 证券登记结算机构所在地 |

# 第五章 房产税

## 【考点1】纳税人(★★)

房产税是以房屋为征税对象，按照房屋的计税余值或租金收入，向产权所有人征收的一种财产税。

| 具体情形 | 纳税人 |
| --- | --- |
| 产权属国家所有的 | 经营管理单位 |
| 产权属集体和个人所有的 | 集体单位和个人 |
| 产权出典的 | 承典人（非所有，但因房获利，与抵押不同） |
| 产权所有人、承典人不在房屋所在地；产权未确定及租典纠纷未解决 | 房产代管人或者使用人（避免纠纷影响征税、或因房获利） |

## 【考点2】税率(★)

| 税率 | 适用情况 | 计税依据 |
| --- | --- | --- |
| 1.2% | 自有房产用于生产经营（从价计征） | 计税余值 |
| 12% | 出租非居住的房产（从租计征） | 租金收入 |
| 4% | （1）个人出租住房（不分出租后用途）<br>（2）对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房 | |

## 【考点3】计税依据(★★★)

| | | |
| --- | --- | --- |
| 计算方法 | 从租计征 | 应纳税额＝租金收入 × 适用税率 12% |
| | 从价计征 | 应纳税额＝房产计税余值 × 适用税率 1.2%<br>＝应税房产原值 ×（1 - 扣除比例 10% ~ 30%）× 适用税率 1.2% |
| 计税依据 | 租金 | 对于出租的房屋，以租金收入（不含增值税）为计税依据 |
| | 房产原值 | （1）房产原值是指纳税人按照会计制度规定，在账簿“固定资产”科目中记载的房屋原价<br>（2）房产原值应包括与房屋不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施 |

| | |
|---|---|
| 特殊情形 | （1）投资联营房产的计税依据<br>①以房产投资联营，投资者参与投资利润分红，共担风险的，由被投资方按房产余值作为计税依据计征房产税<br>②以房产投资，收取固定收入，不承担联营风险的，由投资方按不含增值税的租金收入计算缴纳房产税<br>（2）融资租赁房产的计税依据<br>①由承租人自融资租赁合同约定开始日的次月起依据房产余值计算征收<br>②未约定开始日的，自合同签订的次月起计算缴纳 |

## 【考点4】税收优惠政策(★★)

1. 国家机关、人民团体、军队自用的房产

但上述免税单位的出租房产以及非自身业务使用的生产、营业用房，不属于免税范围。

2. 由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产。

3. 宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产。

4. 个人拥有的非营业用的房产。

5. 对国家拨付事业经费和企业办的各类学校、医院、托儿所、幼儿园自用的房产，免征房产税。

6. 经有关部门鉴定，对毁损不堪居住的房屋和危险房屋，在停止使用后，可免征房产税。

7. 基建工地临时性房屋，施工期间一律免征房产税。基建工程结束以后，施工企业将这种临时性房屋交还或者估价转让给基建单位的，应当从基建单位接收的次月起，依照规定征收房产税。

8. 纳税人因房屋大修导致连续停用半年以上的，在房屋大修期间免征房产税。

9. 房开企业建造的商品房在出售前不征收房产税，但出售前房地产开发企业已经使用或者出租、出借的商品房应该征税。

10. 对为高校学生提供住宿服务，按照国家规定的收费标准收取住宿费的高校学生公寓免征房产税。

11. 对农产品批发市场、农贸市场（包括自有和承租）专门用于经营农产品的房产，暂免征收房产税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产，按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税。

12. 对国家级、省级科技企业孵化器、大学科技园和国家备案众创空间自用以及无偿或通过出租等方式提供给在孵对象使用的房产，免征房产税，该优惠政策执行至2027年12月31日。

13. 为社区提供养老、托育、家政等服务的机构自有或其通过承租、无偿使用等方式取得并用于提供社区养老、托育、家政服务的房产，免征房产税。

## 【考点5】纳税义务发生时间、纳税期限、纳税地点(★★)

| | | |
|---|---|---|
| 纳税义务发生时间 | 将原有房产用于生产经营 | 从生产经营之月起 |
| | 自建房屋用于生产经营 | 从建成之日的次月起 |
| | 委托施工企业建设的房屋 | 从办理验收手续之次月起 |
| | 【注意】对于验收前已经出租、出借或已使用的新建房屋，应当在出租、出借或已使用当月起计算房产税 | |
| | 购置新建商品房 | 自房屋交付使用之次月起 |
| | 购置存量房 | 自办理房屋权属转移、变更登记手续，登记机关签发房屋权属证书之次月起 |
| | 出租、出借房产 | 交付出租、出借房产之次月起 |
| | 房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造商品房 | 自房屋使用或交付之次月起 |
| 纳税期限 | 按年征收，分期缴纳。纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定，各地一般按季或半年征收 | |
| 纳税地点 | 房产所在地，对房产不在同一地方的纳税人，应按房产的坐落地点分别向房产所在地的税务机关缴纳 | |

# 第六章 车船税

## 【考点1】征税范围(★★)

| | |
|---|---|
| 应交税 | （1）车船税的征税范围是指在中华人民共和国境内属于《车船税法》所附《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶。车辆、船舶，是指：<br>①依法应当在车船登记管理部门登记的机动车辆和船舶<br>②依法不需要在车船登记管理部门登记的在单位内部场所行驶或者作业的机动车辆和船舶<br>（2）境内单位和个人将船舶出租到境外的，应依法征收车船税 |
| 不征税 | （1）境内单位和个人租入外国籍船舶的，不征收车船税<br>（2）临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税<br>（3）纯电动乘用车和燃料电池乘用车，不征收车船税 |

## 【考点2】计税依据(★★)

| 名称 | 计税单位 | 备注 |
|---|---|---|
| 乘用车 | 每辆 | 核定载客人数 9 人（含）以下 |
| 商用车 | 每辆 | 核定载客人数 9 人（包括电车）以上 |
| | 整备质量每吨 | （1）包括半挂牵引车、挂车、客货两用汽车、三轮汽车和低速载货汽车等<br>（2）挂车按照货车税额 50% 计算 |
| 其他车辆（专用作业车） | 整备质量每吨 | 不包括拖拉机 |
| 摩托车 | 每辆 | |
| 船舶 | 净吨位每吨 | （1）拖船按照发动机功率每 1 千瓦折合净吨位 0.67 吨计算征收车船税<br>（2）拖船、非机动驳船分别按机动船舶税额的 50% 计算 |
| 游艇 | 艇身长度每米 | |

## 【考点3】应纳税额的计算(★★)

1. 购置的新车船，购置当年的应纳税额自纳税义务发生的当月起按月计算。

应纳税额 = 年应纳税额 ÷ 12× 应纳税月份数

2. 在一个纳税年度内，已完税的车船被盗抢、报废、灭失的，纳税人可以凭有关管理机关出具的证明和完税证明，向纳税所在地的主管税务机关申请退还自被盗抢、报废、灭失月份起至该纳税年度终了期间的税款。已办理退税的被盗抢车船失而复得的，纳税人应当从公安机关出具相关证明的当月起计算缴纳车船税。

3. 已缴纳车船税的车船在同一纳税年度内办理转让过户的，不另纳税，也不退税。

## 【考点4】税收优惠政策(★★)

一、法定减免

1. 捕捞、养殖渔船。

2. 军队、武装警察部队专用的车船。

3. 警用车船。

4. 悬挂应急专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船舶免征车船税。

5. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。

6. 对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征车船税。

7. 对受严重自然灾害影响纳税困难以及有特殊原因确需减税、免税的，可以减征或者免征车船税。

8. 省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况，可以对公共交通车船，农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期减征或者免征车船税。

二、特定减免

经批准临时入境的外国车船和香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区的车船，不征收车船税。

三、节能、新能源车船减免

1. 对节能汽车，减半征收车船税

2. 对新能源车船，免征车船税；包括纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车。纯电动乘用车和燃料电池乘用车不属于车船税征收范围，对其不征车船税。

## 【考点5】保险机构代收代缴(★)

从事机动车第三者责任强制险业务的保险机构有代缴义务，包括欠缴税款的滞纳金。

# 第七章 契税

## 【考点1】征税范围(★★)

| 内容 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 土地使用权出让 | 产权承受人缴纳契税 |
| 土地使用权转让 | 包括出售、赠与、互换<br>不包括土地承包经营权和土地经营权（承包转租，承包权经营权分离）的转移（无权处置，两者权利小于土地使用权） |
| 房屋买卖 | 以作价投资（作价入股）、偿还债务等应交付经济利益的方式转移土地、房屋权属的，视同出让、出售或买卖缴纳契税<br>以自有房产作股投入本人独资经营的企业免缴契税<br>买房拆料或翻建新房（买房时交，翻建后不用补缴），照章征收契税 |
| 房屋赠与 | 受赠人缴纳契税<br>以划转、奖励等无价格方式转移土地、房屋权属，本质为赠与，照章缴纳契税<br>法定继承人继承、婚姻存续期夫妻间变更权属免税 |
| 房屋互换 | 支付差价方缴纳契税 |
| 其他 | 下列情形发生土地、房屋权属转移的，承受方应当依法缴纳契税：<br>（1）因共有不动产份额变化的<br>（2）因共有人增加或者减少的<br>（3）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等因素，发生土地、房屋权属转移的 |

## 【考点2】应纳税额计算(★★★)

一、基本规定

| 征税对象 | 纳税人 | 计税依据（不含增值税） | 税率 | 应纳税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权出让 | 受让方 | 支付的全部经济利益 | 3%-5% | 应纳税额 = 计税依据 × 适用税率 |
| 土地使用权出售 | | 成交价格 | | |
| 房屋买卖 | 买方 | | | |
| 土地使用权、房屋赠与及无价转移 | 受赠方 | 核定价格 | | |

| 征税对象 | 纳税人 | 计税依据（不含增值税） | 税率 | 应纳税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权、房屋互换 | 支付差价方 | 价格差额（等价不征契税） | 3%-5% | 应纳税额 = 计税依据 × 适用税率 |

二、特殊规定

| 处置方式 | | 计税依据 |
| --- | --- | --- |
| 划拨土地性质 | 经批准转让 | |
| 转为出让方式 | 未转让 | 补缴的土地出让价款 |
| | 转让 | 转移合同价款 + 补缴的土地出让价款 |
| 未改变性质 | | 转移合同价款 |

## 【考点3】税收优惠政策(★★)

1. 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋用于办公、教学、医疗、科研和军事设施。

2. 非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助；

3. 承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、渔业生产；

4. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属；

5. 法定继承人通过继承承受土地、房屋权属；

6. 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属。

7. 对金融租赁公司开展售后回租业务，承受承租人房屋、土地权属的， 照章征税。对售后回租合同期满，承租人回购原房屋、土地权属的，免征契税。

8. 个体工商户的经营者将其个人名下的房屋、土地权属转移至个体工商户名下，或个体工商户将其名下的房屋、土地权属转回原经营者个人名下，免征契税。

9. 合伙企业的合伙人将其名下的房屋、土地权属转移至合伙企业名下，或合伙企业将其名下的房屋、土地权属转回原合伙人名下，免征契税。

10. 夫妻因离婚分割共同财产发生土地、房屋权属变更的，免征契税。

## ▶ 【考点4】纳税义务发生时间、纳税期限、纳税地点(★★)

| 基本要点 | 主要规定 |
| --- | --- |
| 纳税义务发生时间 | （1）纳税人签订土地、房屋权属转移合同的当日，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当日<br>（2）因人民法院、仲裁委员会的生效法律文书或者监察机关出具的监察文书等发生土地、房屋权属转移的，为法律文书生效当日<br>（3）因改变土地、房屋用途等情形应当缴纳已经减征、免征契税的，为改变有关土地、房屋等情形的当日<br>（4） 因改变土地性质、容积率等土地使用条件需补缴土地出让价款，应当缴纳契税的，为改变土地使用条件当日<br>【提示】发生上述情形，按规定不再需要办理土地、房屋权属登记的，纳税人应自纳税义务发生之日起 90 日内申报缴纳契税 |
| 纳税期限 | （1）纳税人应当在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳契税<br>（2） 未按照规定缴纳契税的，不动产登记机构不予办理土地、房屋权属登记 |
| 纳税地点 | 土地、房屋所在地 |

# 第八章 城镇土地使用税

## 【考点】城镇土地使用税(★★★)

| | |
|---|---|
| 征税范围 | 城市、县城、建制镇、工矿区内，其中城市的征收范围为市区和郊区。<br>【注意】位于农村的土地不属于城镇土地使用税的征税范围 |
| 纳税人 | 凡在城市、县城、建制镇、工矿区范围内使用土地的单位和个人，为城镇土地使用税的纳税义务人<br>（1）城镇土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳<br>（2）拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的，由代管人或实际使用人纳税<br>（3）土地使用权未确定或权属纠纷未解决的，由实际使用人纳税<br>（4）土地使用权共有的，由共有各方分别纳税 |
| 应纳税额 | 应纳税额 = 计税土地面积（平方米）× 适用税额 |
| 优惠政策 | （1）国家机关、人民团体、军队自用的土地<br>（2）由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地<br>（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地<br>（4）市政街道、广场、绿化地带等公共用地 |
| 纳税义务发生时间 | （1）购置新建商品房，自房屋交付使用之次月起缴纳城镇土地使用税<br>（2）购置存量房，自办理房屋权属转移、变更登记手续，房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起缴纳城镇土地使用税<br>（3）出租、出借房产，自交付出租、出借房产之次月起缴纳城镇土地使用税<br>（4）以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税<br>（5）征收的耕地自批准征收之日起满 1 年时缴纳城镇土地使用税<br>（6）纳税人新征用的非耕地，自批准征用次月起缴纳城镇土地使用税<br>（7）通过招标、拍卖、挂牌方式取得的建设用地， 不属于新征用的耕地，从合同约定交付土地时间的次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税 |

# 第九章 耕地占用税

## 【考点】耕地占用税(★★)

| | | |
|---|---|---|
| 纳税义务人 | 占用耕地建设建筑物、构筑物或从事非农业建设的单位和个人 | |
| 应纳税额 | 应纳税额 = 应税土地面积（m2）× 适用税额<br>【注意】占用基本农田的，应当按照当地适用税额，加按 150% 征收 | |
| 优惠政策 | 免税 | （1）军事设施占用耕地<br>（2）学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地<br>（3）农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人，以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税<br>（4）农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税 |
| | 减征 | （1）铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征税<br>（2）农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税 |
| 纳税义务发生时间 | 经批准改变用途的，纳税义务发生时间为纳税人收到批准文件的当日；未经批准改变用途的，纳税义务发生时间为 自然资源主管部门认定纳税人改变原占地用途的当日 | |
| 纳税申报 | 应在耕地所在地申报纳税， 自纳税义务发生之日起 30 日内申报缴纳耕地占用税 | |

# 第十章 船舶吨税

## 【考点】船舶吨税(★)

| | |
|---|---|
| 纳税人 | 属于《船舶吨税法》所附《船舶吨税税目、税率表》规定的应税船舶负责人，为船舶吨税的纳税人，应当依照《船舶吨税法》缴纳船舶吨税 |
| 征税范围 | 自中华人民共和国境外港口进入境内港口的船舶（以下简称应税船舶），应当缴纳船舶吨税 |
| 应纳税额 | （1）船舶吨税按照船舶净吨位和吨税执照期限征收，应纳税额按照船舶净吨位乘以适用税额计算<br>（2）应纳税额 = 船舶净吨位 × 定额税率 |
| 优惠政策 | 下列船舶免征船舶吨税：<br>（1）应纳税额在人民币 50 元以下的船舶<br>（2） 自境外以购买、受赠、继承等方式取得船舶所有权的初次进口到港的空载船舶<br>（3）吨税执照期满后 24 小时内不上下客货的船舶<br>（4）非机动船舶（不包括非机动驳船），是指自身没有动力装置，依靠外力驱动的船舶<br>（5）捕捞、养殖渔船，是指在中华人民共和国渔业船舶管理部门登记为捕捞船或者养殖船的船舶<br>（6）避难、防疫隔离、修理、改造、终止运营或者拆解，并不上下客货的船舶<br>（7）军队、武装警察部队专用或者征用的船舶<br>（8）警用船舶<br>（9）依照法律规定应当给予免税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的船舶 |
| 纳税义务发生时间及期限 | （1）船舶吨税纳税义务发生时间为应税船舶进入港口的当日<br>（2）船舶吨税由海关负责征收<br>（3）应税船舶在《吨税执照》期满后尚未离开港口的，应当申领新的《吨税执照》，自上一次执照期满的次日起续缴船舶吨税<br>（4）应税船舶负责人应当自海关填发船舶吨税缴款凭证之日起 15 日缴清税款。未按期缴清税款的，自滞纳税款之日起至缴清税款之日止，按日加收滞纳税款 0.5‰的滞纳金 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他管理 | 补征 | 海关 发现少征或者漏征税款 | 自应当缴纳税款之日起 1 年内，补征税款<br>【提示】补征没有滞纳金 |
| | 追征 | 应税船舶 违反规定造成少征或者漏征税款 | 自应当缴纳税款之日起 3 年内追征税款，并自应当缴纳税款之日起按日加征少征或者漏征税款 0.5‰的滞纳金 |
| | 退还 | 海关 发现多征税款 | 在 24 小时内通知应税船舶办理退还手续，并加算银行同期活期存款利息 |
| | | 应税船舶 发现多缴税款 | 可以自缴纳税款之日起 3 年内以书面形式要求海关退还多缴的税款并加算银行同期活期存款利息，海关应当自受理退税申请之日起 30 日内查实并通知应税船舶办理退还手续 |